BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

RACISMO COMO CRIME

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) - bancas variadas

DISCIPLINA

Legislação Penal Especial

BANCA

Variadas (VUNESP, FGV, Instituto AOCP, entre outras)

18	8	3	6	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 13
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 14
8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 15
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 16
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 17
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 18
12 RESUMO DA VÉSPERA 22
Estudo completo do assunto — material integrado 22
Mapa mental do assunto 23
Lei seca do assunto — texto oficial 23
Jurisprudência atualizada do assunto 25
Bateria de questões resolvidas 25
Revisão rápida — perguntas e respostas 30
Vídeos complementares 30

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **racismo** é tratado pela Constituição Federal de 1988 com o rigor máximo reservado pelo ordenamento brasileiro. A Constituição não apenas proíbe a discriminação: ela manda punir o racismo com um regime penal especial, que o torna **inafiançável**, **imprescritível** e sujeito à pena de **reclusão**. A lei que dá corpo a esse mandado é a **Lei nº 7.716/1989**, conhecida como **Lei do Racismo** ou **Lei Caó**.

Para o candidato a Guarda Civil Municipal, o tema tem dupla importância. Em primeiro lugar, ele é cobrado com frequência em provas de Legislação Penal Especial e de Direitos Humanos, quase sempre em questões de **texto de lei** e de **comparação** (penas, locais onde cada crime está previsto, tipo de ação penal). Em segundo lugar, o guarda municipal é, para fins penais, **funcionário público**, atua na rua, atende ocorrências de ofensa e de discriminação e pode, ele mesmo, ser responsabilizado com pena agravada se discriminar no serviço.

Os pontos que mais aparecem em prova são sempre os mesmos:

- as **três características constitucionais** do racismo (inafiançável, imprescritível, reclusão);
- as **cinco categorias** protegidas pela Lei nº 7.716/1989 (raça, cor, etnia, religião e procedência nacional);
- a **injúria racial** do art. 2º-A, trazida pela **Lei nº 14.532/2023**, e a sua diferença para a **injúria qualificada** do Código Penal;
- o **art. 20** e a sua escada de gravidade (caput, símbolos nazistas, redes sociais, eventos);
- os **arts. 20-A a 20-D** (racismo recreativo, funcionário público, interpretação e assistência à vítima);
- a **ação penal pública incondicionada**;
- a decisão do STF sobre **homofobia e transfobia** (ADO 26).

> **BIZU**
>
> Racismo é questão de **memória organizada**. Guarde três blocos: (1) o que a Constituição diz; (2) quais motivos a Lei nº 7.716/1989 protege; (3) o que mudou com a Lei nº 14.532/2023. Quem domina esses três blocos acerta a maior parte das questões do assunto.

1.1. O que você vai aprender

Ao final desta apostila você será capaz de:

- explicar o que significa dizer que o racismo é inafiançável, imprescritível e punido com reclusão;
- listar os motivos de discriminação protegidos pela Lei nº 7.716/1989 e identificar o que ficou de fora;
- reconhecer os crimes de barreira de acesso (arts. 3º a 14) e a lógica das suas penas;
- distinguir injúria racial, injúria qualificada e crimes de discriminação em geral;
- aplicar os aumentos de pena dos arts. 20-A e 20-B e os parágrafos do art. 20;
- agir corretamente numa ocorrência de racismo ou de injúria racial.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base legal do tema se divide em três camadas: a Constituição Federal, a Lei nº 7.716/1989 (com as alterações feitas pelas Leis nº 9.459/1997 e nº 14.532/2023) e o Código Penal, no ponto em que trata da injúria.

2.1. Constituição Federal de 1988

- **Art. 3º, IV:** entre os objetivos fundamentais da República está promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- **Art. 5º, XLI:** a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
- **Art. 5º, XLII:** a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

2.2. Lei nº 7.716/1989 (Lei do Racismo, ou Lei Caó)

Define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**. A redação do art. 1º foi ampliada pela Lei nº 9.459/1997 e, em 2023, a Lei nº 14.532 acrescentou à lei o art. 2º-A (injúria racial), novos parágrafos ao art. 20 e os arts. 20-A a 20-D.

2.3. Código Penal

O **art. 140, § 3º**, trata da injúria qualificada: ofensa que utiliza elementos referentes a **religião** ou à condição de **pessoa idosa** ou **com deficiência**. A Lei nº 14.532/2023 retirou desse parágrafo a injúria por raça, cor, etnia e procedência nacional, que foi para a Lei nº 7.716/1989.

> LEI SECA
>
> **CF, art. 5º, XLII:** "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;"

> ATENÇÃO
>
> A expressão final do inciso, "nos termos da lei", é importante: a Constituição manda punir, mas é a lei que define as condutas e fixa as penas. Por isso, para saber o tamanho da pena de cada crime, é preciso olhar a Lei nº 7.716/1989, e não a Constituição.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Inafiançável

Crime **inafiançável** é aquele em que **não se admite fiança**, isto é, o pagamento de um valor para responder ao processo em liberdade. O preso em flagrante por racismo não pode pagar fiança, nem na delegacia nem em juízo. Isso não significa que ele fique necessariamente preso até o fim do processo: a liberdade provisória sem fiança, quando cabível, continua sendo analisada pelo juiz conforme os requisitos legais.

3.2. Imprescritível

Crime **imprescritível** é aquele em que o Estado pode punir **a qualquer tempo**, sem que o passar dos anos extinga a punibilidade. Em regra, todo crime prescreve; o racismo é uma das raras exceções previstas na Constituição.

3.3. Reclusão

A **reclusão** é a espécie de pena privativa de liberdade mais severa, em contraste com a detenção. A Constituição determina que o racismo seja punido com reclusão. Por isso, afirmar em prova que o racismo é punido com "detenção" é erro.

3.4. Preconceito e discriminação

Preconceito é a opinião ou o sentimento negativo formado sem conhecimento, dirigido a pessoas por pertencerem a certo grupo. **Discriminação** é a **conduta**: tratar alguém de forma pior por causa dessa característica. O preconceito guardado na cabeça não é crime; ele passa a ser crime quando se manifesta em conduta descrita na lei.

3.5. Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional

São as **cinco categorias** protegidas pelo art. 1º da Lei nº 7.716/1989. O STF já decidiu que o conceito de racismo não se limita a discriminações de fundo étnico-racial, alcançando toda prática de discriminação baseada em preconceito de raça, no sentido social e cultural do termo.

3.6. Racismo e injúria racial

- **Racismo** (em sentido estrito, nos crimes de barreira e de incitação): atinge a **coletividade** ou nega um direito a alguém por pertencer a um grupo.
- **Injúria racial** (art. 2º-A): ofensa dirigida a **pessoa determinada**, atingindo sua dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Desde a Lei nº 14.532/2023, ambas estão na mesma lei e recebem o mesmo tratamento constitucional de racismo.

RESUMO

Inafiançável = sem fiança. Imprescritível = punível a qualquer tempo. Reclusão = pena mais severa. Preconceito = pensamento; discriminação = conduta. Cinco categorias: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. A base constitucional

A Constituição afirma entre os objetivos da República a promoção do bem de todos sem preconceitos (art. 3º, IV) e, no rol dos direitos fundamentais, determina a punição de qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI) e declara o racismo crime inafiançável e imprescritível, punido com reclusão (art. 5º, XLII).

O quadro a seguir mostra o que vale e o que não vale para o racismo, segundo o texto do inciso XLII.

Característica	Vale para o racismo?	Observação
Inafiançável	Sim	CF, art. 5º, XLII
Imprescritível	Sim	Não se extingue a punibilidade pelo tempo
Pena de reclusão	Sim	A lei fixa o mínimo e o máximo
Insuscetível de graça ou anistia	Não consta no inciso XLII	O inciso XLIII trata de outros crimes (tortura, tráfico, terrorismo e hediondos)

PEGADINHA

Não confunda os incisos. O art. 5º, XLII, trata do **racismo**; o inciso XLIII trata de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos (inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia). Dizer que o racismo é "insuscetível de graça ou anistia" apenas com base no inciso XLII é afirmar algo que o texto desse inciso não diz.

4.2. A Lei nº 7.716/1989 e seus bens protegidos

A Lei do Racismo pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional**. Perceba o que **não** está no rol do art. 1º: **idade, sexo e deficiência**. A discriminação por esses motivos é tratada em outras leis. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa e o Estatuto da Pessoa com Deficiência têm crimes próprios.

Isso gera uma das pegadinhas mais comuns: a banca amplia as cinco categorias para incluir idade ou sexo e pergunta se a conduta é crime da Lei nº 7.716/1989. A resposta, em regra, é não.

DOUTRINA

A Lei nº 7.716/1989 é uma lei de **crimes de preconceito**: pune a conduta de quem nega direitos ou dissemina a discriminação por um dos motivos listados em seu art. 1º. O motivo discriminatório é o elemento que transforma uma conduta comum (recusar um cliente, negar um emprego) em crime de racismo.

4.3. Os crimes de barreira de acesso (arts. 3º a 14)

A maior parte dos tipos da lei descreve uma ideia simples: **negar ou impedir o acesso de alguém a um lugar, serviço ou direito** por motivo de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena é de reclusão em todos eles; o que muda é o valor.

Artigo	Conduta	Pena (reclusão)
Art. 3º	Impedir ou obstar acesso a cargo da Administração Direta ou Indireta ou de concessionárias de serviços públicos	2 a 5 anos
Art. 4º	Negar ou obstar emprego em empresa privada	2 a 5 anos
Art. 5º	Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente	1 a 3 anos
Art. 6º	Recusar, negar ou impedir inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer grau	3 a 5 anos (agravada de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos)
Art. 7º	Impedir acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão ou similar	3 a 5 anos
Arts. 8º a 10	Restaurantes e bares; estabelecimentos esportivos, casas de diversões e clubes; salões de cabeleireiro, barbearias, termas	1 a 3 anos
Art. 11	Impedir acesso às entradas sociais de edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas	1 a 3 anos
Art. 12	Impedir acesso ou uso de transportes públicos	1 a 3 anos
Art. 13	Impedir acesso ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas	2 a 4 anos
Art. 14	Impedir ou obstar casamento ou convivência familiar e social	2 a 4 anos

BIZU

Não decore todas as penas de uma vez. Guarde a lógica: **escola (art. 6º) e hospedagem (art. 7º)** têm o piso mais alto da série de acessos (3 a 5 anos); comércio, restaurante, clube, salão, entradas de prédio e transporte ficam em **1 a 3 anos**; cargo público e emprego privado, **2 a 5 anos**; Forças Armadas e casamento ou convivência, **2 a 4 anos**.

Efeitos da condenação (arts. 16 e 18)

O **art. 16** prevê efeitos da condenação: a **perda do cargo ou função pública**, para o servidor público, e a **suspensão do funcionamento do estabelecimento particular** por prazo não superior a três meses. O **art. 18** completa a regra: esses efeitos **não são automáticos** e precisam ser **motivadamente declarados na sentença**.

EXEMPLO

Uma pessoa negra chega a uma loja de roupas e o proprietário manda que ela saia, dizendo que "não atende gente assim". A conduta se encaixa no **art. 5º** (recusar acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir ou atender cliente), por motivo de cor. Se o dono for condenado, a suspensão do estabelecimento só ocorrerá se o juiz declarar esse efeito de forma fundamentada na sentença.

4.4. O art. 20: incitação, símbolos nazistas e agravamentos

O art. 20 é o tipo mais genérico da lei e um dos mais cobrados. Ele pune quem **pratica, induz ou incita** a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

- **Caput:** praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito. Pena: reclusão de **1 a 3 anos** e multa.
- **§ 1º:** fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a **cruz suástica ou gamada**, para fins de divulgação do **nazismo**. Pena: reclusão de **2 a 5 anos** e multa.
- **§ 2º:** se qualquer dos crimes do artigo for cometido por meio de comunicação social, de publicação em **redes sociais**, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza. Pena: reclusão de **2 a 5 anos** e multa.
- **§ 2º-A:** se qualquer dos crimes do artigo for cometido no contexto de **atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais** destinadas ao público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e **proibição de frequência, por 3 anos**, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.
- **§ 2º-B:** sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas do caput quem **obstar, impedir ou empregar violência** contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.
- **§ 3º:** o juiz pode determinar, **ouvido o Ministério Público ou a pedido dele**, ainda **antes do inquérito policial**, sob pena de desobediência, o recolhimento ou a busca e apreensão do material, a cessação das transmissões e a interdição de mensagens ou páginas na internet.
- **§ 4º:** o material apreendido será **destruído** como efeito da condenação, **após o trânsito em julgado**.

Dispositivo	Hipótese	Pena
Caput	Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito	Reclusão de 1 a 3 anos e multa
§ 1º	Símbolos e propaganda com a cruz suástica para divulgar o nazismo	Reclusão de 2 a 5 anos e multa
§ 2º	Por meios de comunicação social, redes sociais, internet ou publicação de qualquer natureza	Reclusão de 2 a 5 anos e multa
§ 2º-A	No contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais para o público	Reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a certos locais

ATENÇÃO

A pena do caput do art. 20 (**1 a 3 anos**) não é a mesma da injúria racial do art. 2º-A (**2 a 5 anos**). Quem trocar uma pela outra erra a questão. Guarde: discriminação genérica = 1 a 3 anos; injúria racial = 2 a 5

anos.

4.5. Injúria racial (art. 2º-A) e injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º)

Até 2023, a chamada injúria racial era uma forma qualificada do crime de injúria, prevista no Código Penal. A **Lei nº 14.532/2023** mudou isso: criou o **art. 2º-A** na Lei nº 7.716/1989 e redesenhou o art. 140, § 3º, do Código Penal.

O art. 2º-A pune quem **injuria alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional**, com reclusão de 2 a 5 anos e multa. O parágrafo único determina que a pena é **aumentada de metade** se o crime for cometido mediante **concurso de 2 ou mais pessoas**.

O art. 140, § 3º, do Código Penal passou a cobrir a ofensa que utiliza elementos referentes a **religião**, à condição de **pessoa idosa** ou **com deficiência**, com reclusão de 1 a 3 anos e multa.

Ponto	Injúria racial	Injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º)
Onde está	Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A	Código Penal
Motivo da ofensa	Raça, cor, etnia ou procedência nacional	Religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência
Pena	Reclusão de 2 a 5 anos e multa	Reclusão de 1 a 3 anos e multa
Vítima	Pessoa determinada	Pessoa determinada
Ação penal	Pública incondicionada	Em regra, depende de representação do ofendido (CP, art. 145, parágrafo único)

A **religião**, portanto, saiu da injúria racial, mas continua protegida de dois modos: pela injúria qualificada do Código Penal (quando a ofensa é dirigida a pessoa determinada) e pelo art. 20 da Lei nº 7.716/1989 (que protege contra a discriminação religiosa de forma ampla).

Quanto à natureza do crime, o art. 2º-A não repete as palavras "inafiançável" e "imprescritível". Contudo, ao alocar a injúria racial dentro da lei que pune o racismo, o legislador reforçou a tese de que ela é espécie de racismo, e o entendimento amplamente adotado, inclusive pelo STF, é de que ela se submete ao regime do art. 5º, XLII, da Constituição. Em prova, a regra segura é: **injúria racial recebe o tratamento do racismo**.

BIZU

Para separar na hora: ofensa dirigida a pessoa determinada, por **cor, raça, etnia ou procedência nacional**, é **injúria racial** (art. 2º-A, 2 a 5 anos). Ofensa por **religião, idade ou deficiência** é **injúria qualificada** do Código Penal (1 a 3 anos). **Negar um serviço ou acesso** por esses motivos é crime da Lei nº 7.716/1989, não injúria.

4.6. Os arts. 20-A a 20-D

A Lei nº 14.532/2023 acrescentou à Lei nº 7.716/1989 quatro artigos que reforçam a proteção da vítima:

- **Art. 20-A:** as penas dos crimes da lei são aumentadas de **1/3 até a metade** quando ocorrem em contexto ou com intuito de **descontração, diversão ou recreação**. É o chamado **racismo recreativo**: a piada não reduz a gravidade, ela agrava a pena.
- **Art. 20-B:** os crimes dos arts. 2º-A e 20 têm as penas aumentadas de **1/3 até a metade** quando praticados por **funcionário público**, nos termos do Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.
- **Art. 20-C:** na interpretação da lei, o juiz deve considerar **discriminatória** qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause **constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida**, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência.
- **Art. 20-D:** em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar **acompanhada de advogado ou defensor público**.

O art. 20-B interessa diretamente ao guarda municipal, que é funcionário público para fins penais. Se o próprio agente discrimina no serviço, a pena é aumentada, o que mostra que a lei exige mais de quem exerce função pública.

> **DOUTRINA**
>
> O art. 20-C não cria um novo crime: é uma **regra de interpretação**. Ele orienta o juiz a olhar o efeito da conduta sobre a vítima (constrangimento, humilhação, vergonha, medo, exposição indevida) e a comparar o tratamento recebido com aquele que normalmente não seria dado a outros grupos.

4.7. Ação penal

Os crimes da Lei nº 7.716/1989 são de **ação penal pública incondicionada**: o Ministério Público age sem depender de representação da vítima. Na prática, isso significa que a autoridade pode investigar o caso mesmo que a vítima não queira formalizar a representação. Já a injúria qualificada do Código Penal depende, em regra, de representação do ofendido, conforme o art. 145, parágrafo único, do Código Penal, em sua redação vigente.

4.8. Racismo e homotransfobia (ADO 26)

O STF, no julgamento da **ADO 26** e do **MI 4.733**, reconheceu a omissão do Congresso Nacional quanto à criminalização da homofobia e da transfobia e decidiu que, até a edição de lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas, por traduzirem expressões de racismo em sua **dimensão social**, ajustam-se aos tipos penais da Lei nº 7.716/1989. Na hipótese de homicídio doloso, a motivação configura ainda circunstância qualificadora, por motivo torpe.

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF, ADO 26/DF e MI 4.733/DF:** até que sobrevenha lei do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização dos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição, as condutas homofóbicas e transfóbicas, por traduzirem expressões de racismo compreendido em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e adequação típica, aos preceitos primários de incriminação

da Lei nº 7.716/1989.

4.9. Como agir em uma ocorrência

Diante de uma ocorrência de racismo ou de injúria racial, a conduta recomendada ao agente é:

- **acolher a vítima** sem minimizar o fato;
- **identificar e qualificar testemunhas**;
- **preservar provas** (mensagens, vídeos, imagens, comprovantes);
- **encaminhar as partes à autoridade policial competente**, observando se há situação de flagrante.

A atuação concreta deve seguir o regulamento e os protocolos da corporação do município, que o candidato deve consultar no edital e na norma local.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Lei nº 7.716/1989, art. 1º: "Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional."

Comentário. O art. 1º define o alcance da lei com cinco categorias: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Ficam de fora, nesse artigo, idade, sexo e deficiência. A banca costuma trocar uma dessas cinco palavras ou incluir uma sexta para testar a memorização.

LEI SECA

Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A: "Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas."

Comentário. Este é o dispositivo mais cobrado depois da Lei nº 14.532/2023. Observe quatro detalhes: (1) o motivo é raça, cor, etnia ou procedência nacional, **sem a religião**; (2) a vítima é **pessoa determinada**; (3) a pena é de **2 a 5 anos** e multa; (4) o aumento do parágrafo único é de **metade** (não de um terço) e depende do **concurso de duas ou mais pessoas**.

LEI SECA

Lei nº 7.716/1989, art. 20, caput: "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa."

Comentário. Aqui a religião volta ao rol, ao lado das demais categorias. Os três verbos do tipo são **praticar, induzir e incitar**. A pena base é de 1 a 3 anos, mas os parágrafos elevam a resposta penal conforme o meio e o contexto.

> **LEI SECA**
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 1º:** "Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.
>
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa."

Comentário. O tipo exige a **finalidade de divulgação do nazismo**. Os quatro verbos (fabricar, comercializar, distribuir, veicular) mostram que o legislador pune toda a cadeia de circulação do material.

> **LEI SECA**
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º:** "Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza:
>
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa."

Comentário. É a forma qualificada pelo meio. Uma mensagem de incitação publicada em rede social não é punida com a pena do caput (1 a 3 anos), mas com a do § 2º (2 a 5 anos).

> **LEI SECA**
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º-A:** "Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público:
>
> Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso."

Comentário. Além da reclusão, há uma pena de **proibição de frequência** a locais, por três anos. Esse parágrafo vale para os crimes do **art. 20**, e não para a injúria racial do art. 2º-A.

> **LEI SECA**
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º-B:** "Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas."

Comentário. Protege o exercício da fé. Quem agride ou impede um culto responde pelas penas do caput **e** pela pena da violência empregada, que se soma.

> **LEI SECA**
>
> **Código Penal, art. 140, § 3º:** "Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência:

> Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa."

Comentário. É a **injúria qualificada**. Note que a pena (1 a 3 anos) é menor que a da injúria racial (2 a 5 anos) e que o dispositivo está no Código Penal, não na Lei do Racismo.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF, HC 82.424/RS:** o anti-semitismo constitui crime de racismo, de caráter permanente, insuscetível de prescrição nos termos do art. 5º, XLII, da Constituição. O crime de racismo não se resume às discriminações de fundo étnico-racial: abrange toda e qualquer prática de discriminação baseada em preconceito de raça.

STF

Leitura para a prova.

O STF entende "raça" em sentido **social e cultural**, e não apenas biológico. Por isso a discriminação contra um povo ou grupo, como o judeu, é racismo e é imprescritível.

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF, HC 154.248/DF:** a injúria racial (à época, CP, art. 140, § 3º; hoje, art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, incluído pela Lei nº 14.532/2023) constitui crime imprescritível, equiparável ao racismo para fins do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. A distinção entre injúria racial (ofensa individual) e crime de racismo (discriminação estrutural) não retira da injúria racial o caráter de delito baseado em preconceito de raça.

Leitura para a prova.

A injúria racial, mesmo sendo ofensa a uma pessoa, é tratada como espécie de racismo: **imprescritível** e, pela leitura majoritária, também inafiançável.

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF, ADO 26/DF e MI 4.733/DF:** as condutas homofóbicas e transfóbicas, por traduzirem expressões de racismo em sua dimensão social, ajustam-se, até que sobrevenha lei específica, aos tipos penais da Lei nº 7.716/1989.

STF

Leitura para a prova.

O STF não criou crime novo: aplicou os tipos existentes da Lei do Racismo, por interpretação, enquanto o Congresso não legisla.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Racismo, injúria racial e injúria qualificada

Critério	Racismo (arts. 3º a 14 e 20)	Injúria racial (art. 2º-A)	Injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º)
Natureza da conduta	Negar direito ou acesso, ou incitar discriminação	Ofender a dignidade ou o decoro de alguém	Ofender usando elementos de religião, idade ou deficiência
Alvo	Pessoa ou grupo, de forma coletiva	Pessoa determinada	Pessoa determinada
Motivos	Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional	Raça, cor, etnia, procedência nacional	Religião, pessoa idosa, pessoa com deficiência
Previsto em	Lei nº 7.716/1989	Lei nº 7.716/1989	Código Penal
Ação penal	Pública incondicionada	Pública incondicionada	Em regra, depende de representação

7.2. Penas que mais caem

Crime	Pena
Art. 20, caput (incitação)	Reclusão de 1 a 3 anos e multa
Art. 20, § 1º e § 2º	Reclusão de 2 a 5 anos e multa
Art. 2º-A (injúria racial)	Reclusão de 2 a 5 anos e multa
CP, art. 140, § 3º	Reclusão de 1 a 3 anos e multa
Arts. 3º e 4º (cargo e emprego)	Reclusão de 2 a 5 anos
Arts. 6º e 7º (escola e hotel)	Reclusão de 3 a 5 anos
Art. 14 (casamento e convivência)	Reclusão de 2 a 4 anos

7.3. Aumentos de pena

Dispositivo	Situação	Aumento
Art. 2º-A, parágrafo único	Concurso de duas ou mais pessoas	Metade
Art. 20-A	Contexto de descontração, diversão ou recreação	De 1/3 até a metade
Art. 20-B	Funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las (crimes dos arts. 2º-A e 20)	De 1/3 até a metade
Art. 6º	Vítima menor de 18 anos	1/3

COMPARAÇÃO

Racismo x injúria racial. No racismo, a conduta nega um direito ou dissemina a discriminação contra um grupo (barrar na porta, incitar nas redes). Na injúria racial, a conduta é um xingamento ou ofensa dirigido a uma pessoa determinada. Ambos estão na Lei nº 7.716/1989 e ambos têm o tratamento constitucional de racismo.

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

O guarda municipal pode se deparar com o tema em três situações principais.

1. Ocorrência em via pública ou equipamento municipal. Uma discussão em que um dos envolvidos xinga o outro com termos de conteúdo racial é, em tese, injúria racial (art. 2º-A). A conduta do agente é acolher a vítima, identificar testemunhas, preservar imagens e mensagens e conduzir os envolvidos à autoridade policial, que fará a avaliação jurídica.

2. Barreira de acesso em estabelecimento. Quando o comerciante, o porteiro ou o gerente impede a entrada de alguém por cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, a situação se enquadra em um dos crimes dos arts. 3º a 14, conforme o local. A situação de flagrante deve ser observada.

3. Conduta do próprio agente. O guarda municipal é funcionário público para fins penais. Se discriminar no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las, responde com pena aumentada (art. 20-B), além das consequências administrativas cabíveis.

EXEMPLO

Durante um evento esportivo em praça pública, uma torcedora ouve de outro torcedor um xingamento com conteúdo racial dirigido a ela. A guarda é acionada. O fato se enquadra, em tese, na **injúria racial (art. 2º-A)**, com aumento de metade se houver concurso de duas ou mais pessoas. O contexto esportivo, por si só, não altera a pena do art. 2º-A: o § 2º-A do art. 20 vale para os crimes do próprio art. 20. O agente identifica testemunhas, preserva imagens e conduz os envolvidos à autoridade policial.

Como a ação penal é **pública incondicionada**, não é necessário que a vítima represente para que o caso seja investigado. E, como o racismo é inafiançável, não há arbitramento de fiança na delegacia.

ATENÇÃO

A atuação concreta do guarda segue o regulamento e os protocolos da corporação do município. Esta apostila trata do enquadramento legal; para o procedimento operacional, consulte a norma local e o edital.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **As três características do art. 5º, XLII:** inafiançável, imprescritível e reclusão. A banca troca "reclusão" por "detenção" ou acrescenta "insuscetível de graça ou anistia".
2. **As cinco categorias do art. 1º:** raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Idade, sexo e deficiência não constam.
3. **Onde está a injúria racial:** Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A, desde a Lei nº 14.532/2023. Não está mais no Código Penal.
4. **A pena da injúria racial:** reclusão de 2 a 5 anos e multa, com aumento de metade no concurso de duas ou mais pessoas.
5. **A injúria qualificada do CP:** religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência; reclusão de 1 a 3 anos e multa.
6. **A escada do art. 20:** caput 1 a 3 anos; § 1º (nazismo) e § 2º (redes sociais), 2 a 5 anos; § 2º-A, 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos.
7. **Racismo recreativo (art. 20-A):** aumento de 1/3 até a metade. A piada agrava, não atenua.
8. **Funcionário público (art. 20-B):** aumento de 1/3 até a metade nos crimes dos arts. 2º-A e 20.
9. **Art. 20-D:** a vítima deve estar acompanhada de advogado ou defensor público nos atos processuais.
10. **Ação penal:** pública incondicionada nos crimes da Lei nº 7.716/1989.
11. **Efeitos da condenação (arts. 16 e 18):** perda do cargo e suspensão do estabelecimento, que dependem de declaração motivada na sentença.
12. **ADO 26:** homofobia e transfobia se enquadram na Lei nº 7.716/1989 até que haja lei específica.

BIZU

Quando a questão trouxer uma pena, identifique primeiro **o dispositivo** e só depois compare o número. Muitos erros vêm de aplicar a pena de um artigo à conduta de outro (por exemplo, 2 a 5 anos para o art. 20, caput).

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A injúria racial continua prevista no Código Penal, no art. 140, § 3º."*
Falso. Desde a Lei nº 14.532/2023, a injúria racial está no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989. No Código Penal permanece a injúria qualificada por religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência.

✗ *"A pena do art. 20, caput, é de reclusão de 2 a 5 anos e multa."*
Falso. A pena do caput é de 1 a 3 anos e multa. A pena de 2 a 5 anos é a do § 1º, do § 2º e do art. 2º-A, não do caput.

✗ *"A Lei nº 7.716/1989 protege contra a discriminação por idade e sexo."*
Falso. O art. 1º protege raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Idade, sexo e deficiência são tratados em outras leis.

✗ *"O racismo é crime punido com detenção."*
Falso. A Constituição determina pena de reclusão.

✗ *"A perda do cargo e a suspensão do estabelecimento são efeitos automáticos da condenação."*
Falso. O art. 18 exige declaração motivada na sentença.

✗ *"O art. 5º, XLII, da Constituição diz que o racismo é insuscetível de graça ou anistia."*
Falso. Esse inciso trata de inafiançabilidade, imprescritibilidade e reclusão. A insuscetibilidade de graça ou anistia está no inciso XLIII, que cuida de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos.

✗ *"O funcionário público que pratica o crime no exercício da função não sofre nenhum agravamento."*
Falso. O art. 20-B aumenta a pena de 1/3 até a metade nos crimes dos arts. 2º-A e 20.

✗ *"A ação penal nos crimes da Lei nº 7.716/1989 depende de representação da vítima."*
Falso. A regra é a ação penal pública incondicionada.

✗ *"O contexto de brincadeira ou piada diminui a pena do racismo."*
Falso. O art. 20-A aumenta a pena de 1/3 até a metade quando o crime ocorre com intuito de descontração, diversão ou recreação.

✗ *"A destruição do material apreendido pode ser determinada antes de qualquer decisão judicial, para evitar sua circulação."*
Falso. Antes do inquérito o juiz pode determinar recolhimento, busca e apreensão, cessação de transmissões e interdição de páginas (art. 20, § 3º). A destruição é efeito da condenação, após o trânsito em julgado (§ 4º).

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O motorista de um ônibus de empresa concessionária de transporte público impede a entrada de um passageiro no veículo por motivo de cor. Segundo a Lei nº 7.716/1989, a conduta é punida com

A) reclusão, de 1 a 3 anos.
B) reclusão, de 3 a 5 anos.
C) reclusão, de 5 a 8 anos.
D) detenção, de 3 meses a 1 ano.

Gabarito: A.

O art. 12 pune quem impede o acesso ou o uso de transportes públicos com reclusão de 1 a 3 anos. A alternativa B traz a pena dos arts. 6º e 7º (escola e hotel). A C não corresponde a nenhum desses crimes. A D está errada porque a lei prevê reclusão, e não detenção, e porque a conduta é crime, não contravenção.

QUESTÃO 02

Em um grupo de mensagens, um jovem publica piadas que incitam a discriminação por raça, alegando que era apenas diversão. Segundo o art. 20-A da Lei nº 7.716/1989, os crimes da lei, quando ocorrem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, têm as penas

A) reduzidas de um terço, pois o caráter humorístico afasta o dolo.
B) mantidas, pois o contexto ou a intenção do agente são irrelevantes.
C) aplicadas em dobro, em qualquer hipótese.
D) aumentadas de um terço até a metade.

Gabarito: D.

O art. 20-A prevê o aumento de um terço até a metade no chamado racismo recreativo. A alternativa A está errada porque a piada não reduz, agrava. A B ignora o dispositivo. A C inventa um aumento em dobro que a lei não prevê.

QUESTÃO 03

Uma pessoa publica em uma rede social mensagens que incitam a discriminação contra pessoas em razão da etnia. Segundo o art. 20 da Lei nº 7.716/1989, a conduta é punida com

A) reclusão de um a três anos e multa, pois o meio utilizado não altera a pena.
B) detenção de um a três anos, por tratar-se de crime de menor potencial ofensivo.
C) reclusão de dois a cinco anos e multa, pois o crime foi cometido por meio de publicação em rede

social.

D somente multa, por tratar-se de manifestação do pensamento protegida.

Gabarito: C.

O § 2º do art. 20 prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa quando o crime é cometido por meios de comunicação social, redes sociais, internet ou publicação de qualquer natureza. A alternativa A aplica a pena do caput, ignorando o meio. A B erra na espécie de pena e no enquadramento. A D contraria a lei: a liberdade de expressão não protege a incitação à discriminação.

QUESTÃO 04

Um pai, por preconceito de raça, impede o casamento da filha com seu noivo, por meio de ameaças e restrições à convivência familiar e social dos dois. Em tese, a conduta configura o crime do art. 14 da Lei nº 7.716/1989, punido com

A reclusão, de 1 a 3 anos.

B reclusão, de 2 a 4 anos.

C reclusão, de 3 a 5 anos.

D reclusão, de 2 a 5 anos.

Gabarito: B.

O art. 14 pune quem impede ou obsta o casamento ou a convivência familiar e social, em razão de discriminação ou preconceito, com reclusão de 2 a 4 anos. A pena de 1 a 3 anos (A) é a do art. 5º e de outros crimes de acesso. A de 3 a 5 anos (C) é a dos arts. 6º e 7º. A de 2 a 5 anos (D) é a dos arts. 3º e 4º.

QUESTÃO 05

Um candidato, devidamente habilitado em concurso para cargo da Administração Direta, tem sua posse impedida por ser negro. Em tese, a conduta do agente que obsta o acesso ao cargo configura crime previsto no art. 3º da Lei nº 7.716/1989, punido com

A reclusão, de 1 a 3 anos.

B reclusão, de 3 a 5 anos.

C reclusão, de 2 a 5 anos.

D reclusão, de 2 a 4 anos.

Gabarito: C.

O art. 3º pune quem impede ou obsta o acesso de alguém, devidamente habilitado, a cargo da Administração Direta ou Indireta, ou de concessionárias de serviços públicos, com reclusão de 2 a 5 anos. A A traz a pena do comércio e do transporte. A B, a de escola e hotel. A D, a de Forças Armadas e casamento.

QUESTÃO 06

De acordo com o art. 20-D da Lei nº 7.716/1989, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de

A membro do Ministério Público, vedada a presença de advogado particular.
B assistente social designado pelo juiz da causa.
C advogado ou defensor público.
D psicólogo credenciado pelo tribunal.

Gabarito: C.

O art. 20-D, acrescentado pela Lei nº 14.532/2023, exige que a vítima esteja acompanhada de advogado ou defensor público. As demais figuras podem apoiar a vítima, mas não são exigidas pela lei, e a A ainda inventa uma vedação ao advogado particular que não existe.

QUESTÃO 07

O porteiro de um edifício residencial impede um morador negro de utilizar a entrada social e o elevador social, determinando que use a entrada de serviço. Em tese, a conduta se enquadra no crime de

A recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir ou atender o cliente (art. 5º).
B impedir o acesso ou uso de transportes públicos (art. 12).
C impedir o acesso às entradas sociais de edifícios públicos ou residenciais e a elevadores ou escadas (art. 11).
D impedir ou obstar o acesso de pessoa habilitada a cargo da Administração Direta ou Indireta (art. 3º).

Gabarito: C.

O art. 11 pune quem impede o acesso às entradas sociais de edifícios públicos ou residenciais e a elevadores ou escadas de acesso, com reclusão de 1 a 3 anos. As demais alternativas se referem a comércio, transporte e cargo público, ambientes diferentes do descrito.

QUESTÃO 08

Um funcionário público, no exercício de suas funções, pratica o crime de incitação à discriminação previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989. Nesse caso, a lei determina que a pena seja

A diminuída, em razão do dever de obediência hierárquica a que o servidor está sujeito.
B aumentada em dobro, em qualquer hipótese de crime praticado por servidor público.
C mantida sem alteração, pois a condição de funcionário público é irrelevante.
D aumentada de um terço até a metade, por ser praticado por funcionário público no exercício de suas funções.

Gabarito: D.

O art. 20-B prevê que os crimes dos arts. 2º-A e 20 têm as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando praticados por funcionário público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. A A inverte a lógica. A B cria um aumento em dobro inexistente. A C ignora o art. 20-B.

QUESTÃO 09

Dois amigos, agindo em conjunto, injuriam uma terceira pessoa com expressões ofensivas à cor de sua pele. Segundo a Lei nº 7.716/1989, a pena do crime de injúria racial (reclusão de 2 a 5 anos e multa)

A) é aumentada de metade, pois o crime foi cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas.
B) é aumentada de um terço, em razão da pluralidade de agentes.
C) não sofre aumento, pois o concurso de pessoas não é previsto nessa lei.
D) é diminuída de um terço, em razão da natureza apenas verbal da ofensa.

Gabarito: A.

O parágrafo único do art. 2º-A determina o aumento de metade quando o crime é cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas. A B erra a fração. A C ignora o parágrafo único. A D inventa uma causa de diminuição que a lei não prevê.

QUESTÃO 10

Em crime de incitação à discriminação cometido por meio de publicação em redes sociais (art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989), o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência,

A) a prisão preventiva do autor, independentemente da presença de seus requisitos legais.
B) o recolhimento ou a busca e apreensão do material, a cessação da publicação e a interdição das mensagens ou páginas na internet.
C) a destruição imediata do material, antes de qualquer decisão judicial definitiva e do trânsito em julgado.
D) o bloqueio das contas bancárias de todos os seguidores da página, até o julgamento final da causa.

Gabarito: B.

O art. 20, § 3º, permite essas medidas antes mesmo do inquérito. A destruição do material (C) é efeito da condenação, após o trânsito em julgado (§ 4º). A prisão preventiva (A) depende dos requisitos legais próprios e não decorre desse parágrafo. A D não tem previsão alguma.

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **CF, art. 5º, XLII:** racismo é crime **inafiançável**, **imprescritível** e punido com **reclusão**.
- O inciso **XLIII** (graça e anistia) trata de tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, não do racismo.
- **Lei nº 7.716/1989** protege: **raça, cor, etnia, religião e procedência nacional**. Idade, sexo e deficiência não constam do art. 1º.
- **Preconceito** é o pensamento; **discriminação** é a conduta.
- Crimes de acesso (arts. 3º a 14): cargo e emprego **2 a 5 anos**; escola e hotel **3 a 5 anos**; comércio, restaurantes, clubes, entradas de prédio e transporte **1 a 3 anos**; Forças Armadas e casamento ou convivência **2 a 4 anos**.
- Efeitos da condenação (arts. 16 e 18): perda do cargo e suspensão do estabelecimento por até três meses, **não automáticos**.
- **Art. 20, caput:** praticar, induzir ou incitar, **1 a 3 anos** e multa. **§ 1º** (nazismo) e **§ 2º** (redes sociais): **2 a 5 anos** e multa. **§ 2º-A:** 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos.
- **§ 3º:** medidas antes do inquérito (busca e apreensão, cessação, interdição). **§ 4º:** destruição só após o trânsito em julgado.
- **Injúria racial (art. 2º-A):** pessoa determinada, **2 a 5 anos** e multa, **aumento de metade** no concurso de duas ou mais pessoas; recebe o tratamento do racismo.
- **Injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º):** religião, pessoa idosa ou com deficiência; **1 a 3 anos** e multa.
- **Art. 20-A:** racismo recreativo, aumento de 1/3 até a metade. **Art. 20-B:** funcionário público, aumento de 1/3 até a metade. **Art. 20-C:** regra de interpretação. **Art. 20-D:** vítima acompanhada de advogado ou defensor público.
- **Ação penal pública incondicionada** nos crimes da Lei nº 7.716/1989.
- **STF, ADO 26:** homofobia e transfobia se enquadram na Lei nº 7.716/1989 até que haja lei específica.
- Na ocorrência: **acolher a vítima, identificar testemunhas, preservar provas e encaminhar à autoridade policial**.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Racismo como crime

Constituição
- Inafiançável
- Imprescritível
- Reclusão
- Lei punirá discriminação

Lei nº 7.716/1989
- Raça, cor, etnia
- Religião
- Procedência nacional
- Negar acesso ou emprego

Injúria racial
- Pessoa determinada
- Reclusão de 2 a 5 anos
- Ação pública incondicionada
- Lei nº 14.532/2023

Aumentos
- Racismo recreativo
- Funcionário público
- Redes sociais

Atuação
- Acolher a vítima
- Preservar provas
- Encaminhar à autoridade policial

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 1º e art. 20 — Lei 7.716/1989 TEXTO LEGAL

> Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Observação: A lei de racismo não lista teorias criminológicas, mas é base legal para questões que envolvem labelling/etiquetamento e seletividade do sistema penal. Imprescritível e inafiançável (CF, art. 5º, XLII).

Art. 2º-A — Lei 7.716/1989 (Crimes de Preconceito) TEXTO LEGAL

> Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
>
> Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
>
> Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.

Observação: A Lei 14.532/2023 tirou a injúria racial do art. 140, §3º, do CP e a trouxe para a Lei 7.716: ação pública incondicionada, crime imprescritível e inafiançável. A injúria por religião continua no art. 140, §3º, do CP.

Art. 20, caput e §§ 1º, 2º, 2º-A e 2º-B — Lei 7.716/1989 (Crimes de Preconceito) TEXTO LEGAL

> Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
>
> Pena: reclusão de um a três anos e multa.
>
> § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.
>
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
>
> § 2º Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza:
>
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
>
> § 2º-A Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público:
>
> Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.
>
> § 2º-B Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.

Observação: Tipo geral de racismo (discriminação coletiva), diferente da injúria racial, que ofende pessoa determinada (art. 2º-A). Qualificadoras para redes sociais e eventos esportivos e culturais incluídas pela Lei 14.532/2023.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF

STF — HC 82.424/RS

O anti-semitismo constitui crime de racismo, de caráter permanente, como tal sendo insuscetível de prescrição nos termos do art. 5º, XLII, da Constituição. O crime de racismo não se resume apenas às discriminações com fundo étnico-racial: abrange toda e qualquer prática de descriminação baseada em preconceito de raça.

STF

STF — HC 154.248/DF

A injúria racial (à época, CP, art. 140, §3º; hoje art. 2º-A da Lei 7.716/1989, incluído pela Lei 14.532/2023) constitui crime imprescritível, equiparável ao racismo para fins do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. A distinção entre injúria racial (ofensa individual) e crime de racismo (discriminação estrutural) não retira da injúria racial o caráter de delito baseado em preconceito de raça.

STF

STF — ADO 26/DF e MI 4.733/DF

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, "in fine"). (item 1 da tese)

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Uma pessoa publica em uma rede social mensagens que incitam a discriminação contra pessoas em razão da etnia. Segundo o art. 20 da Lei nº 7.716/1989, a conduta é punida com

A reclusão de um a três anos e multa, pois o meio utilizado para a publicação não altera a pena aplicada ao crime.

B detenção de um a três anos, por tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, sujeito à Lei dos Juizados Especiais.

C reclusão de cinco a oito anos e multa, por se tratar de crime hediondo.

D somente multa, por tratar-se de manifestação do pensamento protegida.

E reclusão de dois a cinco anos e multa, pois o crime foi cometido por meio de publicação em rede social.

Gabarito: E

O art. 20, caput, pune praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (reclusão de 1 a 3 anos e multa). O § 2º prevê pena maior, de reclusão de 2 a 5 anos e multa, quando o crime é cometido por meios de comunicação social, publicação em redes sociais, internet ou publicação de qualquer natureza.

QUESTÃO 2

De acordo com o art. 20-D da Lei nº 7.716/1989, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de

A membro do Ministério Público, vedada a presença de advogado particular.

B assistente social designado pelo juiz da causa.

C advogado ou defensor público.

D representante de entidade de promoção da igualdade racial.

E psicólogo credenciado pelo tribunal.

Gabarito: C

O art. 20-D, acrescentado pela Lei nº 14.532/2023, exige que a vítima dos crimes de racismo esteja acompanhada de advogado ou defensor público em todos os atos processuais, cíveis e criminais. Os demais profissionais podem apoiar a vítima, mas não são exigidos pela lei.

QUESTÃO 3

Em crime de incitação à discriminação cometido por meio de publicação em redes sociais (art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989), o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência,

A a prisão preventiva do autor, independentemente da presença de seus requisitos legais e da necessidade da medida.

B o recolhimento ou a busca e apreensão do material, a cessação da publicação e a interdição das mensagens ou páginas na internet.

C a destruição imediata do material, antes de qualquer decisão judicial e do trânsito em julgado da condenação, para evitar sua circulação.

D a perda definitiva do cargo do autor, ainda que não seja servidor público e ainda que não haja condenação.

E o bloqueio das contas bancárias de todos os seguidores da página, até o julgamento final da causa.

Gabarito: B

O art. 20, § 3º, permite que o juiz determine, antes mesmo do inquérito, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão do material, a cessação das transmissões ou da publicação e a interdição das mensagens ou páginas na rede mundial de computadores. A destruição do material apreendido é efeito da condenação, após o trânsito em julgado (§ 4º).

QUESTÃO 4

Um pai, por preconceito de raça, impede o casamento da filha com seu noivo, por meio de ameaças e restrições à convivência familiar e social dos dois. Em tese, a conduta configura o crime do art. 14 da Lei nº 7.716/1989, punido com

A reclusão, de 1 a 3 anos.
B reclusão, de 2 a 4 anos.
C reclusão, de 3 a 5 anos.
D detenção, de 6 meses a 2 anos.
E reclusão, de 2 a 5 anos.

Gabarito: B

O art. 14 pune quem impede ou obsta, por qualquer meio ou forma, o casamento ou a convivência familiar e social, em razão de discriminação ou preconceito, com reclusão de 2 a 4 anos. A pena de 2 a 5 anos é a dos arts. 3º e 4º, e a de 1 a 3 anos, a do art. 5º.

QUESTÃO 5

Uma pessoa fabrica e vende camisetas estampadas com a cruz suástica, com o objetivo de divulgar o nazismo. Segundo a Lei nº 7.716/1989, a conduta

A é fato atípico, pois a suástica é símbolo de valor histórico.
B configura crime punido com reclusão de um a três anos e multa.
C configura mera contravenção penal, punida com prisão simples.
D configura crime punido com reclusão de dois a cinco anos e multa.
E só configura crime se as camisetas forem exibidas em via pública.

Gabarito: D

O art. 20, § 1º, pune fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, com reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena é a mesma da forma qualificada do § 2º, e o crime não depende do local de exibição.

QUESTÃO 6

Após a Lei nº 14.532/2023, o crime de injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional

A continua previsto apenas no Código Penal, com ação privada.
B foi revogado e deixou de ser crime.
C passou a ser contravenção penal.
D passou a depender de representação da vítima.
E passou a ser previsto na Lei nº 7.716/1989.

Gabarito: E

A Lei nº 14.532/2023 levou a injúria racial para a Lei nº 7.716/1989, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa e ação penal pública incondicionada.

QUESTÃO 7

A Lei nº 7.716/1989 define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de

A raça, cor, sexo, idade ou deficiência.
B etnia, orientação sexual, classe social ou renda.
C raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
D cor, origem social, profissão ou convicção política.
E raça, religião, estado civil ou escolaridade.

Gabarito: C

O art. 1º da Lei nº 7.716/1989 estabelece que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. As demais características das alternativas (sexo, idade, deficiência, renda etc.) são protegidas por outras normas, não por essa lei.

QUESTÃO 8

Impedir ou obstar, por preconceito de raça ou de cor, o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas é crime previsto na Lei nº 7.716/1989, com pena de

A reclusão, de um a três anos.
B reclusão, de dois a quatro anos.
C reclusão, de dois a cinco anos.
D reclusão, de três a seis anos.
E detenção, de seis meses a dois anos.

Gabarito: B

O art. 13 da Lei nº 7.716/1989 pune com reclusão de dois a quatro anos quem impede ou obsta o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. A pena difere das previstas

para o impedimento de acesso a estabelecimentos (um a três anos) e a cargos da Administração (dois a cinco anos).

QUESTÃO 9

Durante uma partida de futebol aberta ao público, um torcedor pratica ato de incitação à discriminação por motivo de raça. Além da pena de reclusão de dois a cinco anos, a Lei nº 7.716/1989 prevê, nesse contexto,

A) a proibição de frequência, por dez anos, a qualquer estabelecimento comercial, de lazer ou de ensino.
B) a perda automática do cargo ou emprego do condenado, independentemente de motivação.
C) o pagamento obrigatório de indenização equivalente a dez salários mínimos à vítima.
D) a proibição de frequência, por três anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais.
E) a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de três anos.

Gabarito: D

O art. 20, § 2º-A, prevê que, se o crime for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência, por 3 anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Foi uma inovação da Lei nº 14.532/2023.

QUESTÃO 10

O proprietário de um restaurante impede a entrada de um casal em razão da raça dos clientes. Segundo a Lei nº 7.716/1989, a conduta configura

A) crime, punido com reclusão de um a três anos.
B) contravenção penal, punida com prisão simples.
C) fato atípico, por se tratar de estabelecimento privado.
D) infração administrativa, punida apenas com multa.
E) crime, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

Gabarito: A

O art. 8º da Lei nº 7.716/1989 pune quem impede o acesso ou recusa atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público, com reclusão de um a três anos. A natureza privada do estabelecimento não afasta o crime, pois ele é aberto ao público.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais as três características constitucionais do crime de racismo?	Inafiançável, imprescritível e sujeito a reclusão.
Onde está hoje a injúria racial?	Na Lei nº 7.716/1989 (art. 2º-A), desde a Lei nº 14.532/2023.
Qual a pena da injúria racial?	Reclusão de 2 a 5 anos e multa.
Injúria por motivo religioso está em qual lei?	No Código Penal, como injúria qualificada.
Qual a ação penal na injúria racial?	Pública incondicionada.
O que é racismo recreativo?	Discriminação em contexto de piada ou diversão; gera aumento de pena.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

INJÚRIA RACIAL (art. 2º-A da Lei 7.716/1989) AGORA É RACISMO (LEI 14.532/2023) ASSISTIR

Prof. Diego Pureza

https://youtu.be/phfeHzL06dk